

**קוב:**

עין משפט  
נר מצוה

ב א מיי פייט מהל' אישות הל' י סמג עשין  
מח טוש"ע אה"ע סי' קיב  
תנין א:

**מב** ב מיי פ"ב מהל' נחלות הלכה ז סמג  
 עשין לו טו"ש ח"מ ס' רעו  
 סעיף ג וס' רעו סעיף טו:  
**מב** ג מיי שס הל' ח סמג  
 עשין לו טו"ש ח"מ  
 ס' רעח סעיף א:

בג ד מיי' שם הלכה א סמג  
שם טוש"ע ח"מ סי'  
רעז סעיף א:

## רבינו גרשום

[illegible][illegible]

בן ברוקה והא סתם ואחר כ  
מילתא: מר בר רב אשי אמ  
הבכור ב' חלקים היינו פי ש

**סתר** ואחר כך מחזיקות הוא ואין הלכה בסתר. מימה נהי נמי  
ללא חשיב סתר גמור מ"מ אהני הא (ו) חשיב כרבים  
וחושבי רבי יוחנן כרבים לגבי רבים ואיכול להיות כמותו דהא  
זכיריש מסכת זילה (דף ג. וס) אמרי' גבי שבת סתר לן מלא  
כרבי' דקטן מחמתין את הדלועין כו'  
אע"ג דסתר ואחר כך מחלוקת הוא  
דפליג עליה רבי יהודה דקטני רבי  
יהודה אומר אס לא הימה נבלה  
מעריב שבת אסורה אלמא לכל  
הפחות חשיב סתר (ו) כרבים לגבי  
יחיד ושמה ארבע טפי כשאיין מחלוקת  
בסמוך דליאכ למימר הדער ציה  
רבי מן הסתר ממה שסתר:

בכתבי סרה וכתבי י' חרס אמר ר' אלעזר  
בתחלה פירותיה כחרס ולבסוף פירותיה  
מסריחין ואיכא דאמרי בתחלה מסריחין  
ולבסוף כחרס כלב דכתבי<sup>2</sup> וייתנו לכלב את  
חברון כאשר דבר משה ויורש משם את  
שלשה בני הענק<sup>6</sup> חברון עיר מקלט הואי  
אמר אביי פרוורא דכתבי<sup>3</sup> ואת שדה העיר  
ואת חצריה נתנו לכלב בן יפונה באחוותו:

**מתני'** אחד הבן ואחד הבת בנחלה אלא <sup>א</sup>שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם <sup>ב</sup>והבנות נוזונות מנכסי האב ואינן נוזונות מנכסי האם: **גמ'** מאי אחד הבן ואחד הבת בנחלה אילימא דירתי כי הדדי הא נזנו <sup>א</sup>בן קודם לבת כל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת (סימין נפשם) אמר רב נחמן בר יצחק הכי קאמר אחד הבן ואחד הבת נוטלין בראוי כבמוחזק הא גמי תנינא <sup>א</sup>בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים בנחלה חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ועוד מאי אלא אלא אמר רב פפא הכי קאמר <sup>ב</sup>אחד הבן ואחד הבת נוטלין חלק בבכורה הא גמי תנינא <sup>א</sup>ושהיה בכור נוטל שני חלקים ועוד מאי אלא אלא אמר רב אשי הכי קאמר אחד בן בין הבנים ואחד בת בין הבנות אם אמר יירש כל נכסי דבריו קיימין כמאן כר' יוחנן בן ברוקא הא קתני לה לקמן <sup>א</sup>ר' יוחנן בן ברוקא אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין על מי שאינו ראוי ליורשו אין דבריו קיימין וכי תימא קא סתם לן כרבי יוחנן בן ברוקא סתם ואחר כך מחלוקת היא וסתם ואחר כך מחלוקת אין הלכה כסתם ועוד מאי אלא אמר מר בר רב אשי הכי קאמר אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב <sup>א</sup>אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם ת"ר <sup>א</sup>לתת לו פי שנים דפי שנים כאחד אתה אומר פי שנים כאחד או אינו אלא פי שנים בכל הנכסים ודין הוא חלקו

[illegible]

ההוא וצר ירושה הוא במקלם ופקאין [שם] מבזים הנחילו את בניו [דברים 16] שמנחיל לבניו כל מה שירשה. והוא להנחיל כל הנכסים לאחר מן האחין או לאחר מן האחיות היבא דליין בן: ופרכיין **במאן ררבי** שהרבה יש סתם ואח"כ מחלוקת בגמרא שבתחלה ראה את דברי התנא ההוא וסתמן ואח"כ חזר וב' ופ' אלף: **אחד הבן ואחד הבת**. במקום שאין בן שוין בנכסי האם לירש חלק כחלק: **ובנכסי האב** שאין ח ירושה הבנים בין לענין הבנות חוץ משני דברים שיש חילוקין בין נכסי האם לנכסי האב דהיינו כבוד נטיל פ' שנים בנכסי האב ולא נכסי האב דלענין ירושה הבן יש חילוק בין נכסי האב לנכסי האב בין נכסי האב לנכסי האם דאין צד נטילת כבודה כדדרשין בספרי [מנא בא טו] וילדו לו בנים [דברים 16] ויעוד חילוק אחר שבתבן נזונת כו' ומיזה כו' ומההוה כו' לענין מונוות בשניהם שחיי יורש האב והישיב נטיל כגון בנכסי מוטעין דאב: **פי שנים אחד** כבוד אחד מן האחין נוטל פי שנים שאם היו חסדי ונוטל הכבוד פי שנים <sup>(א)</sup> מהן: **בכל הנכסים**. שנוטל פי שנים כבולין: **ודין הוא**. דפי שנים כאחד עס אחד כשאין שם אלף כבוד ופשוט נוטל פי שנים <sup>(א)</sup> בכל הנכסים ממנה נפטר דפי שנים

יֵצֵא חָרֶם. נְשׁוּפֹטִים: נִחְלָה. קוֹדֶשׁ  
 יִזְן לְחָרֶם יִשְׁקֶן וְרַעִים כְּחָרֶם הַיֵּשֶׁב  
 וְדֹר פִּירוּתָהּ מִסְרִיחִין מְרֹב שִׁמְנִין  
 וְעֵלְיוֹתָהּ הִיא מִשּׁוֹם שִׁמּוֹן וְחִכּוֹתָהּ שֶׁל  
 הַזֹּשֶׁעַ גֶּרֶם: וְאִיכָא דְאִמְרֵי נִחְלָה  
 וְאִימְרוּתָהּ מִסְרִיחִין. מְרֹב שִׁמְנִין וְלֹא  
 הִיוּ מִשְׁתַּמְרִין וְגִרְעִיתָהּ הִיא וְלִבְסוֹף  
 וְפִירוּתָהּ דּוֹמִין לְחָרֶם כְּלוֹמֵר שֶׁלֹּא הִיוּ  
 מִמֵּינִין יוֹתֵר מֵזָרִי אֲלָא בְּמַדָּה שִׁיכּוּלִין  
 וְהַכֵּינָם מְאֹד וְאִימְרוּתָהּ מִשּׁוֹם טוֹבָה  
 וְעֵלְיוֹתָהּ הִיא: כֹּאֵשׁ דְּבַר מִשָּׁה

[illegible]

מגדל: **מִתְנִי'** אחד הכן ואחד  
בצט כו'. כולה מפרש בגמרא: אלא  
הכין כו'. בגמ' מפרש מאי אלא:  
אני נוטל פי שנים צורתי האת

וְדַרְשֵׁינָּה לְעִיל (דף קיא:) לוֹ מַשְׁפֵּט  
 הַזְכוּרָה<sup>ה</sup> מַשְׁפֵּט הַזְכוּרָה לֹאִשׁ אֶבֶן  
 אֶל לֹאִשָּׁה: וְהַבְּנוֹת מוֹנוֹת מֵרָ.  
 וְנִכְסִים מוֹעֲטִים וְלֹא הַבְּנוֹת כִּדְתָנָן  
 וְקָמָן בַּתְּחִלָּתָן מִי שֶׁמָּתָה (דף קלג:) מִי  
 וּמִמָּה וְהֵימָּה בְּנוֹת וְבָנוֹת צוּמָן שֶׁהַבְּנוֹת  
 וְתוֹרִיצֵן הַבְּנוֹת יִרְשׁוּ וְהַבְּנוֹת וְזוֹנוֹ  
 כְּבָסִים מוֹעֲטִין הַבְּנוֹת וְזוֹנוֹ וְהַבְּנוֹת  
 שֶׁאֵלּוּ עַל הַפֶּתַח־הַבַּיִת: וְאִין מוֹנוֹת  
 וְנִכְסֵי הָאֵם. לֹא בְּתוֹרִיצֵן וְלֹא

תב לאסחו בן נוקבן דיהוין ל"ב  
: והסגן דלח ירחון כ' הדדי : בן קודס  
פירכא בתרימא עדיפא מקמימא:  
אציהן כלילי היה מוחזק לו דבן בנו  
עין ויחא און לו בת עליה אלמא  
עלה הראוי ללמדה אציהן בנסקי פפר  
אילו היה קיים דהא לא מפליג תנא  
יגא (לעיל דף קטו). וכל יואל ירכו של  
י וקניה ואפי"ה יורשת וקניה במקום  
שא שרואה לתת חילוק ביניהן בסיפא  
שדבר יא יש חילוק בין נכסי האב  
וק בין לבת והכי ה"ל למיתני אלף  
וכ פפא כו'. וכן כבולו גרסי' מרי  
אבל קושיא קמימא הא נמי מינא  
א מינא אכתי לא הוה מסיק אדעמיה.  
הכי דירטי חלק פשיטותו הכי נמי  
ובצבירימא דכבורות ומגמרת ירושלמי:  
מת חפר ואח"כ כלפחד לא היה כרץ  
ו דאין כאן ראוי כלל וכשמת הצבור  
ועמיה בנכסי האב דקאמא לאיפלונו  
לדמנה הנהא ע"כ מה ששמוז בצבורה  
אמר יירש כל נכסי דכריו קיימין.

אמתי אחד הבן ואחד הבת דין שור שחיל  
 'בר' ועוד מאי אלא. דאפי' אם תאמר  
 ומשנה ראשונה לא וזה ממקומה מאי  
 בין נכסי האם לנכסי האב בין לענין  
 צוון כדמפרש ואזיל אלא שהבן הזכר  
 אבל לענין ירושת הבת אין חילוק  
 בתורה והוא ואין הבנות בתורה הן  
 אין לו מה יירש אפילו ממוות האם  
 ואין חולקין הנכסים בששה חלקים  
 לקו יבא עם ה' אחין דומה כחלקו  
 הוא וגם פי שנים בכל הנכסים:

**והיה**  
בן ברוקה הא דקתני אלא שהבן נוטל היכי נפיל בהא  
ואם היו לו י' בנים וחלקו הנכסים ב"א חלקים נוטל  
בסמים: ודין הוא. דלא יהבינן ליה אלא פי שנים כאחד

## מסורת הש"ס

(א) מכות י"ג (ב) נבחרות נא:  
(ג) [לעיל קטו. כתובות 5.].  
(ד) [לעיל קטו.], (ה) [שם],  
(ו) דף קל"ו (ז) [דברים א'],  
(ח) [סוטה ל:], (ט) [במדבר  
יג'], (י) [דברים כא'], (כ) [בצילה  
תיראו כמ"ש רש"ם כאן וע"ע  
תוס' יבמות מד. ד"ה ודלמא],

## תורה אור השלם

- וַיִּקְרָא אֶת־בְּנָיָהּ  
וַיַּחֲלֵתוּ בְּתֻמָּתָא דְּבַרְהִי  
אֶפְרַיִם מִצְפּוֹן לְדָרְ נָעֵשׂ  
שׁוּפְטִים בִּט  
וַיִּתְּנוּ לְבָלָא אֶת־חֲבֵרֹן  
בְּאֶשְׁרֵי דְּבַר מִשְׁהַ יִּירֹשָׁלַם  
שְׁלִישָׁה אֶת־מִשְׁמֵם  
שׁוּפְטִים אֶת־כִּי  
הִתְקַנָּן:  
וְאֵת שְׂדֵה הָעִיר אֶת־חֲבֵרֹן  
צִירְיָהּ נָתַן לְכָלֵךְ בִּי צִפְנָה  
בְּאֶתְרוֹ:  
וְכִי אֶת־חֲבֵרֹן בִּי הִשְׁתַּנֵּא  
דְּבָרֵי לֹא בִי שִׁנּוּם בְּכָל  
אֶשְׁרֵי יִמָּצֵא לוֹ בִּי הָאֵל  
שָׂאִית אֲנֹ לִי מִשְׁפָּט  
הִתְבָּרַךְ:  
דְּבָרֵי אִי בִי

## הגהות הב"ח

(ה) רש"ם ד"ה כאשר דבר יסור שלא יסל עמאן כלל יסיעת צדן נמחק: (ג) ד"ה פי שנים וכו' פי שנים כאחד נמחק: (ג) ד"ה ודין הוא וכו' נפשוט נוטל פי שנים כאחד העק"ד ואח"כ מ"ה פי שנים נכלל הנכסים: (ד) תוס' ד"ה אסתמו וכו' מ"מ אחי הא סתמא דחשיב: (ה) בא"ד לכלל הפחות חשיב ההוא סתמא כרבים:

## מוסף רע"י

[illegible]

(א) גראה דל"ל ואחד הצת לנחלה לפי מה דאוקים רב אשי כו'. (ב) חסר כאן וז"ל ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם. כדאמר לעיל וכו'.